

בית משפט השלום בתל אביב - יפו

ת"א 53300-01-26 הדרי ואח' נ' רשות שדות התעופה

לפני כבוד השופט טל חבקין, סגן נשיאה

המבקשים/התובעים: 1. יוסף הדרי
2. שחף בית ספר לטיסה

נגד

המשיבה/הנתבעת: רשות שדות התעופה
על ידי עוה"ד ליטל בר ששת ותאיר סיניצין

חקיקה שאוזכרה:

תקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018: סע' 3(א)

החלטה

בקשה לסעדים זמניים שיורו למשיבה להימנע מלהרוס מבנים השייכים למבקשים בחלקות 82 ו-83 בגוש 6664 הנמצאות בתוך או סמוך לשדה התעופה בהרצליה; לאסור על עובדי המשיבה להיכנס לשטח המבנים; וליתן צו המונע מהמשיבה להפריע למבקשים להקים מחדש גדר המפרידה בין שטח המבנים שבחלקות האמורות לבין שדה התעופה.

1. בבקשה לסעד הזמני נטען כך: המבקשת 2, "שחף בית ספר לטיסה", היא שותפות לא רשומה שנציגה הוא המבקש 1. השניים הם "אותה ישות משפטית". המבקשת מחזיקה מ-1970 בשטח של 500 מ"ר ובשטח של 6,206 מ"ר בחלקות 82 ו-83 בגוש 6664 בשטח שדה התעופה בהרצליה או סמוך לו. בשנים 1976-1972, באישור המדינה ועיריית הרצליה, הקימו המבקשים בחלקות הנ"ל מבנה משרדים, מסלול הסעה, האנגר ועמדות חניה למטוסים, ובהתאם לאישור מנהל שדה התעופה הרצליה וקמ"ט מינהל התעופה האזרחי הקימו שער בין חלק מחלקה 82 לבין תחום שדה התעופה. ביום 28.3.1976 התקיימה פגישה עם מהנדס העיר שאישר למבקשים להשתמש בחלקה 83. ביום 7.9.1976 נחתם חוזה חכירה בין המבקשת למינהל התעופה האזרחית לחכירת 6,206 מ"ר מחלקה 82 גוש 6664 לצורך הקמת האנגר למטוסים. ביום 16.11.2004 נחתם חוזה חכירה בין המשיבה לבין מינהל מקרקעי ישראל (דאז) שתוקפו למפרע מיוני 1977 עד ל-31.5.2026.

2. המבקשים טוענים כי בשנת 2013 המשיבה פלשה למבנה ההאנגר שהיה עד אז בהחזקת המבקשים וגבתה תשלום מבעלי מטוסים עבור השימוש במבנים שהם רכוש המבקשים. ביום 18.1.2018 ניתן פסק דין בג"ץ [1235/15](#) שבו נקבע כי שדה התעופה אמור היה להיסגר ביום 13.10.2018. רשות שדות התעופה קיבלה ארכה לסגירתו ולפינויו עד יוני 2025.

3. במרץ 2020 הגישו המבקשים תביעה לפינוי ולסילוק יד נגד המשיבה (תא"ק 24679-03-20). מאחר שתוקף החוזה של המבקשים היה עד יום 31.3.2020, הם הגישו תביעה לבית המשפט המחוזי נגד רשות מקרקעי ישראל בדבר זכאותם להארכת תוקף ההסכם. בית משפט השלום, בתביעה שלפניו, קבע שאין מקום לנהל את התביעה לסילוק יד במקביל לתביעה להארכת ההסכם שהוגשה לבית המשפט המחוזי, ומחק את התביעה. נקבע כי אם המבקשים יגישו תביעה חדשה היא תמשך מהשלב שבו נמחקה התביעה הקודמת.

4. המבקשים טוענים כי החל מיוני 2025, המועד שקבע בג"ץ לפינוי, בטל חוזה החכירה בין רשות מקרקעי ישראל לבין המשיבה. נטען כי המשיבה החלה בפינוי שדה התעופה והרסה את מבנה המשרדים של המבקשים שבחלקה 82 ובחלקה 83, ואת האנדרטה שהקים המבקש לזכר בנו הטייס בועז הדרי ז"ל שנהרג בתאונת מטוס. על רקע זה עותר המבקש לסעדים שבפתיח.

5. בתביעה העיקרית (לפני שתוקנה) עתר המבקש לסעד הצהרתי שלפיו פסק הדין של בג"ץ מחייב את המשיבה לפנות את שדה התעופה חל גם על המבנים שמחזיקים המבקשים; וכן צווים החופפים לאלה שהתבקשה בשלב הסעד הזמני ונמנו בפתיח. ביום 13.5.2026 הוגש כתב תביעה מתוקן שאליו צורפה עיריית הרצליה, בעלת הזכויות בחלקה 83, כנתבעת. הסעדים נותרו כשהיו.

6. לא ניתן סעד ארעי במעמד צד אחד, והתבקשה תשובת המשיבה. זו סוקרת באופן חלקי את ההליכים הרבים שהתנהלו בעניין המבקשים וחברה נוספת שבשליטת המבקש לאורך השנים בקשר למקרקעין. לא מצאתי צורך לסקור אותם כאן. לעניינינו די לציין כי המשיבה טוענת כי אין למבקש זכות להחזיק בחלקה 82 לאחר שהוא עצמו מודה ומאשר שההסכם שהקנה לו זכות כזו פקע בשנת 2020 ולא חודש (ותובענה שהגיש בעניין לבית המשפט המחוזי נמחקה); שחלקה 83, שנתבעו סעדים בעניינה, היא בבעלות עיריית הרצליה ובהחזקה, והיא לא צורפה כצד לבקשה לסעד זמני. תובענות נוספות שהמבקשים הגישו נמחקו, ונקבע כי תנאי להגשת תביעה נוספת באותו עניין היא הפקדת ערובות שלא הופקדו – ולכן יש למחוק את התובענה דנא. במישור המשפטי נטען כי הבקשה לוקה בשיהוי מאיין; הסעד המבוקש בה זהה לסעד העיקרי; וסיכויי התובענה להתקבל הם אפסיים.

7. ניתנה למבקש זכות תגובה לתשובה. המבקש שב ותיאר את ההליכים שנקט נגד המשיבה, ובכלל זה שהגיש תביעה להשבת ההחזקה שנגזלה ממנו, לטענתו. המבקש טוען כי המשיבה עושה שימוש בעמדות החניה של המבקשים בחלקה 83, ולמעשה מחזיקה בחלק ממנה. המבקש מעלה טענות רבות נוספות, שלא ראיתי צורך לפרטן בשלב זה.

8. ביום 3.5.2026 התקיים דיון בבקשה. ניסיתי להבין מהמבקש, בן ה-91 המייצג את עצמו והמאמין בכל לבו ומאודו בצדקת מאבקו להשבת ההחזקה במבנים שהקים לפני שנים הרבה, ממתן הוא אינו מחזיק בקרקע. אף שהתקשיתי לגבש מתוך תשובותיו עמדה ברורה, עולה מדבריו

שהוא אינו מחזיק בה ואין לו גישה אליה ("החליפו מנעולים") לפחות שנתיים (עמ' 2 לתמליל). להבנתי הוא לא מחזיק יותר משנתיים, שהרי עוד במרץ 2020 הוא הגיש תובענה למסירת ההחזקה באותו שטח (או בחלקו, הדברים לא ברורים). באותה תובענה הוא טען שאינו מחזיק משנת 2019 (וראו סעיף 3 להחלטתי בת"א 24679-03-20 מיום 19.5.2021, נספח 1 לתשובת המשיבה). בדיון הסברתי למבקש שלא יוכל לקבל סעד בעניינה של חלקה 83 בלי לתקן את כתב התביעה. המבקש הסכים לתקנו, ואכן הגיש כתב תביעה מתוקן לאחרונה.

9. על אף שסברתי לכאורה שאין לבקשה לסעד זמני סיכוי להתקבל כפי שהייתה, וגם אמרתי זאת למבקש, בכל זאת אפשרתי לו לסכם טענות כפי שביקש. בסיכומיו העלה המבקש טענות עובדתיות חדשות שאינן יכולות להיכלל לראשונה בסיכומים (טענות כאלו הועלו גם בדיון). מאחר שהן אינן משפיעות על התוצאה, לא מצאתי מקום לפרטן או להידרש להן.

10. כידוע, בבקשה לסעד זמני יש לשקול את סיכויי התביעה ואת מאזן הנוחות, שיקולים המקיימים ביניהם "מקבילית כוחות". כמו כן יש לשקול כשיקולי עזר את תום הלב של המבקש, אם הבקשה הוגשה בשיהוי, ואם הסעד הזמני שהתבקש זהה לסעד הסופי, שאז הנטייה היא שלא לתתו למעט כשהשיקולים האחרים מטים את הכף בבירור לעשות כן.

11. לטעמי די במערך הנסיבות שאינו שנוי במחלוקת – ולפיו המבקש אינו מחזיק בשטח לפחות שנתיים (ולהבנתי יותר מכך), ושההסכם עם המדינה שלטענתו הקנה לו זכות להמשיך להחזיק בקרקע פקע בשנת 2020 ולא חודש (ותובענה שהגיש לקבוע שיש להאריך את ההסכם נמחקה ולא הוגשה חדשה בינתיים) – כדי לדחות את הבקשה לסעד זמני. המשיבה מחזיקה בשטח חלקה 82, כשיש מחלוקת אם היא מחזיקה גם בחלק מחלקה 83. אין חולק כי שטח שדה התעופה שבחלקה 82 אמור לעבור מהחזקת המשיבה לגורמים אחרים לצורך הריסת הקיים, פיתוח ובניית שכונה חדשה בהתאם לתוכנית שבתוקף. בנסיבות אלו, הסיכוי שתקום למבקשים זכאות לשוב ולהחזיק בקרקע נחזית להיות נמוכה עד מאוד. בהיעדר זכות להחזיק, אין תוחלת לסעדים לשימור המבנים שעל הקרקע וטרם נהרסו כמו גם להקמת גדר. ככל שהמבקשים הקימו את המבנים הללו והם זכאים לפיצוי בגין הריסתם (ועל סמך התדיינות עבר שפורטה ספק אם הזכות לפיצוי בגין הקמת המבנים לא מוצתה בעבר), לכאורה תרופתם היא תובענה לפיצוי כספי, ולא להשבת ההחזקה. זאת לפני שנדרשים לטענת היעדר היריבות שהועלתה, ואפשר שגם בה יש ממש. לכאורה גם הטענה לשימוש לרעה בהליכי משפט היא בת משקל כמחסום מפני בירור התביעה.

12. במישור מאזן הנוחות: המבקשים לא הצביעו על נזק בלתי הפיך שייגרם להם אם לא תתאפשר להם גישה לאותם מקרקעין, שכן ממילא השטח מיועד למסירה ואין אפשרות לעשות בו שימוש, לבטח לא בטווח הארוך. גם לא התבקש סעד זמני מפורש של מסירת ההחזקה.

13. לכך יש להוסיף כי התובענה לוקה בשיהוי ניכר בהינתן שהמבקשים אינם מחזיקים במקרקעין כשנתיים לפחות, ולהבנתי יותר מכך.

14. לבסוף, הסעדים הזמניים שהתבקשו חופפים בעיקרם לסעדים הסופיים באופן שמטה את הכף לדחותם.

15. מן המקובץ עולה שדין הבקשה לסעדים זמניים להידחות.

16. אשר להוצאות: המבקשים ישלמו למשיבה שכר טרחת עו"ד בסכום מתון ביותר של 3,000 ש"ח. הסיבה לסכום המתון היא שעלה בידי המבקש להראות שידו אינו משגת להפקיד סכום גבוה מזה, ועל כן הופחתו במידה משמעותית גובה הערובות שנקבע בהליכים קודמים שעליו להפקיד כתנאי לניהול תובענה נוספת בעניינם של אותם מקרקעין. הואיל והמבקש אינו אומר נואש, ואף שבמישור האישי ניתן לגלות הבנה שכן בשדה התעופה הייתה אנדרטה לזכר בנו שנהרג בתאונת מטוס; ופרויקט התעופה הוא ללא ספק מפעל חייו – איני רואה מנוס מלהתנות התדיינות בכל בקשה נוספת שתוגש, לרבות בגין המשך ניהול התובענה דנא, בהפקדת ערובה משמעותית יותר, וזאת על אף שאין בידי המבקש להפקידה, על כל המשתמע מכך. המבקש מנהל הליכים מרובים נגד המשיבה, ועלות ההתדיינות מוטלת על הציבור. בשים לב לסיכויי התובענה כאמור, איני רואה מנוס לחייב את המבקש להפקיד סכום שהוא עדיין מתון ביחס לסיכויים ולעלות סבירה של ההתדיינות כגון דא, ואני מעמידו על סך של 10,000 ש"ח.

הסכום יופקד תוך 30 יום שאם לא כן תימחק התובענה (לסמכות בית המשפט לחייב בערובה להוצאות מיוזמתו ראו [רע"א 7221/16 הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל נ' מילגרום](#), פסקה 2 (13.9.2017). הלכה זו נכונה ביתר שאת בעידן [תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018](#), ולנוכח [תקנה 3\(א\)](#) הקובעת: "בית המשפט אחראי על ניהול ההליך השיפוטי לשם הגשמת המטרות שביסוד תקנות אלה; לשם כך עליו ליזום, אם נדרש, ולהחליט כל החלטה לפי תקנות אלה במטרה לקדם את התנהלותו של הליך ראוי והוגן". (ההדגשה הוספה).

המזכירות תחלט את הערובה שהפקיד המבקש על הפירות ותעבירה למשיבה באמצעות באת כוחה.

התיק יובא לעיון תוך 30 יום לבדיקת הפקדה.

אפשר לבקש רשות ערעור מבית המשפט המחוזי תוך 60 יום ממועד המצאת החלטה זו.

ניתנה היום, ו' בתמוז התשפ"ו, 21
ביוני 2026, בהעדר הצדדים.

בעניין עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו – הקש כאן

נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה